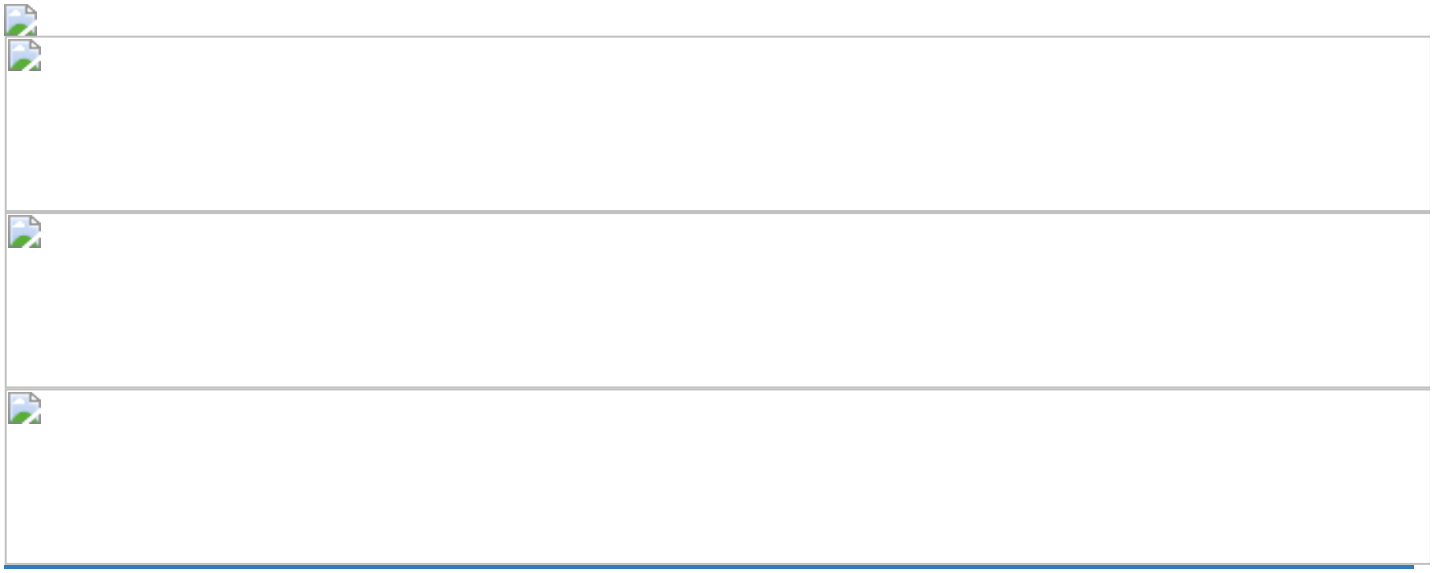


Дело № 2а-204/2021

Номер дела: **2а-204/2021**

УИН: **27RS0022-01-2021-000239-46**

Дата начала: **28.05.2021**

Дата рассмотрения: **23.06.2021**

Суд: **Ульчский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Вьюшина Ирина Ивановна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокурор Ульчского района Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Комитет по образованию УМР		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			28.05.2021
Передача материалов судье			31.05.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		31.05.2021

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			02.06.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			02.06.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	23.06.2021

Решение

2а- 204/2021

Ульчский районный суд Хабаровского края

682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Ленина, д. 56,

тел/факс: (42151) 5-25-69, E-mail: ulchsky.hbr@sudrf.ru, http://ulchsky.hbr.sudrf.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Богородское 23 июня 2021 года

Ульчский районный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Вьюшиной И.И.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Зайдуллиной О.М.,

представителя административного истца Ковальчук А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора Ульчского района Хабаровского края к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края, комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края о возложении обязанности совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ Прокурор Ульчского района Хабаровского края обратился в суд с вышеуказанным административным иском. Просит суд признать незаконным бездействие ответчиков, выразившееся в не обеспечении антитеррористической безопасности. Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сусанино и комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района обеспечить МБОУ СОШ с. Сусанино охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с Требованиями. Решение суда обратить к немедленному исполнению.

В обосновании заявленных требований указав, что Прокуратурой Ульчского района по поручению прокуратуры Хабаровского края проведена проверка соблюдения требований

законодательства об антитеррористической защищенности, об образовании, в ходе которой установлено, что в нарушение норм федерального законодательства в образовательном учреждении охрана объекта осуществляется сторожами школы с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут, в субботу с 15 часов 00 минут до 08 часов 00 минут в соответствии с графиком. МБОУ СОШ с. Сусанино присвоена <данные изъяты> категория опасности объекта.

В судебное заседание административный ответчик комитет по образованию, Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края (далее АУМР), не явился. Председатель комитета Криксин Р.Н., направил в суд отзыв на требования прокурора. Согласно которому просит в удовлетворении требования прокурору отказать, считает их не обоснованными и законными. Поскольку согласно ст. 38 Конституции РФ определено, что дети находятся под защитой государства. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа принимается полный комплекс мер, направленных на пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов обучающихся и работников учреждения. Оформлен и согласован паспорт безопасности объекта, имеется пожарно-охранная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре, школа оснащена «тревожной кнопкой», установлена система видеонаблюдения, принято положение о пропускном режиме. Образовательная организация в настоящее время охраняется сотрудниками данной организации, которые прошли специальную подготовку и имеют удостоверения охранника 4 разряда. К тому же на территории Ульчского муниципального района зарегистрировано две частные охранные организации, одна из которых не может осуществлять деятельность по охране образовательных организаций, так как видом деятельности зарегистрирована деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований. На территории Ульчского муниципального района имеется подразделение войск национальной гвардии. В ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю» был направлен запрос о возможности физической охраны объектов образования силами национальной гвардии. Получен ответ об отсутствии на территории Ульчского района филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Хабаровскому краю. К тому же на территории Ульчского района в течение последних 12 месяцев и в предыдущий период не совершено (не предпринято попыток к совершению) ни одного террористического акта. Разработан поэтапный план мероприятий по обеспечению объектов образования системами контроля и управления доступа, квалифицированной охраной. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования Комитет по образованию администрации Ульчского района обращался в администрацию Ульчского муниципального района с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования Ульчского муниципального района. В связи с дотационностью бюджета Ульчского муниципального района администрация Ульчского района обращалась в Правительство Хабаровского края с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования. В соответствии с п. 11 Требований, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования, подведомственных Министерству просвещения РФ с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий проводится в течение 2 финансовых лет следующих за текущим финансовым годом. Требования прокурора о немедленном исполнении решения суда неразумны и необоснованные в связи с тем, что процедура поиска потенциальных исполнителей на оказание услуг по охране образовательных учреждений предполагает проведение процедур предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". К тому же осуществление охраны объекта в настоящее время осуществляется работниками учреждения, которых в соответствии с

требованиями трудового законодательства необходимо уведомить за два месяца о предстоящем сокращении должностей.

Административные ответчики в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения данного дела извещены надлежащим образом в установленном законном порядке. Причина неявки суду не известна, ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступало.

В судебном заседании Ковальчук А.А., поддержал административный иск, по изложенным в нем основаниям, просила его удовлетворить полностью. Суду пояснила, что представленные доказательства в виде фотоснимков подтверждают обоснованность заявленных требований. Доводы ответчиков о наличии паспортов безопасности объектов, наличии инструкций по безопасности, наличие тревожных кнопок на объекте, не являются предметом рассмотрения по данному делу и не относиться к данному спора. Сам факт того, что охрану образовательного учреждения осуществляют сотрудники образовательного учреждения напрямую нарушает требования Постановления № 1006 об антитеррористической безопасности объектов образования. Кроме того, сигнал тревожной кнопки уходит на пульт в г. Хабаровск, оттуда уходит в ОМВД России по Ульчскому району, которое находится в с. Богородское. Прибыть в с. Сусанино в кратчайшие сроки не представляется возможным, ввиду отдаленности нахождения указанных населенных пунктов друг от друга. Указанные факты свидетельствуют о том, что надлежащим образом не будет обеспечена безопасность указанного образовательного учреждения, ввиду истечения большого количества времени при прибытии сотрудников ОМВД России по Ульчскому району на объект. Позиция административного ответчика об отсутствии в течении 123 месяцев на территории Ульчского муниципального района, а также Хабаровского края в целом, террористических актов не состоятельна. Поскольку, требования Постановления № 1006 об антитеррористической безопасности объектов образования направлены на предупреждение и профилактику совершения террористических актов, а не на ликвидацию последствий после совершения террористического акта. Довод о наличии двух финансовых лет для проведения мероприятий об антитеррористической защищенности, в том числе обеспечении сотрудниками охраны образовательные учреждения в соответствии с требованиями об антитеррористической безопасности. Отметила, что ответчиками не в полном объеме цитирован данный пункт Постановления 1006, поскольку, в Постановлении 1006 указано, что «дается 2 финансовых года с момента проведения обследования и категорирования объекта образования». Согласно актов обследования и категорирования объектов образования Ульчского муниципального района, обследование было проведено в 2019 году. Обследование и категорирование объектов образования было проведено в июле-августе 2019 года. На сегодняшний момент, июнь 2021 года работа по обеспечению образовательных учреждений района охраной в соответствии с требованиями Постановления 1006 даже не начата. Более того, бюджет муниципального образования закладывается на будущий год в конце предыдущего финансового года, при этом, в течение года могут вноситься изменения. Согласно приложение № 4 к решения Собрания депутатов Ульчского муниципального района о бюджете района на 2021 год установлены статьи расходов бюджета. При этом, при изучении указанного решения прокуратурой района установлено, что статьи, предусматривающие вложение бюджетных средств района на мероприятия об антитеррористической безопасности объектов образования, в решении о бюджете отсутствуют. Данный факт свидетельствует о том, что до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе, ответчиками мероприятий по антитеррористической безопасности объектов образования выполнены не будут. Что касается доводов о направлении администрацией района сведений на оказание финансовой помощи району в Правительства Хабаровского края, хочу пояснить следующее. Сами же ответчики в представленных заявках указывают, что нуждаются в оказании финансовой помои в связи с «наличием судебных решений». В данном случае речь идет о судебных решения по аналогичным административным исковым заявлениям прокурора района, направленных в Ульчский районный суд в отношении дошкольных образовательных учреждений района в 2020 году. Указанные исковые заявления Ульчским районным судом удовлетворены в полном объеме, ответчиками не обжалованы. Более того, согласно датам, указанным в заявках, а это октябрь и декабрь 2020 года, как раз в этот период 2020 года судом приняты решения об удовлетворении административных исковых заявлений

прокурора района, свидетельствует о том, что до вынесения указанных решений администрацией Ульчского муниципального района никакие действия по проведению мероприятий об антитеррористической безопасности объектов образования не проводились, хотя известно им об этих требованиях было, повторюсь, еще в 2019 году. Более того, в своем ответе Правительство Хабаровского края четко указывает о том, что на данные мероприятия выделяются субсидии, однако, для их получения муниципальным образованиям необходимо участвовать в конкурсе, при этом, Ульчский муниципальный района в 2020, 2021 годах заявок на участие в данном конкурсе не подавал. Что касается дорожной карты, представленной комитетом по образованию администрации Ульчского муниципального района, то она также противоречит пункту 11 Постановления 1006, поскольку, в ней указано о том, что до ДД.ММ.ГГГГ произвести «поиск организаций охраны», тогда как пунктом 11 Постановления 1006 2 финансовых года дается для приведения в соответствии с требованиями образовательные учреждения в полном объеме, а не только «начать поиск организаций».

Согласно нормам ст. 150, 152, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ), учитывая мнение представителя административного истца, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения данного дела в отсутствии не явившихся представителей административных ответчиков, извещенных о времени и месте рассмотрения данного дела. Поскольку не считает их участие в данном деле обязательным.

Рассмотрев данное дело, выслушав доводы представителя административного истца, исследовав представленные письменные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования прокурора района подлежат удовлетворению полностью.

Поскольку согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

На основании ч. 1 ст. 39 КАС РФ, прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

В соответствии с п. 4 и 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" определяющего деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; антитеррористической защищенности объекта - состоянию защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

На основании п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования). В соответствии с требованиями, которых, под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями которых являются Министерство просвещения Российской Федерации, организации, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории), на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутри объектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта, на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях), на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения, на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по

антитеррористической защищенности объектов (территорий); на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается в том числе посредством: разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления; организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов, контроля их функционирования; своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта; обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно- техническими средствами и системами охраны (п. 18)

Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов на объектах (территориях); своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории); организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них; организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, достигается посредством: организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории).

Согласно п. 25, вышеуказанных Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Как следует из материалов дела, по поручению Прокурора края, прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности, об образовании. В ходе которой, было установлено, что образовательному учреждению присвоена третья категория опасности объекта. Вместе с этим в школе отсутствует охрана сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. В ограждении территории образовательного учреждения имеется разлом. Подъезд к школе не имеет шлагбаума, какого либо иного заграждения для свободного проезда на территорию учреждения в связи с чем, возможно неправомерное проникновение на объект с целью совершения противоправных действий, в том числе, совершение теракта. Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении руководителем учреждения обязанностей, установленных требованиями законодательства об антитеррористической защищенности, что в свою очередь влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Проведя анализ юридически значимых обстоятельств по данному делу, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, суд приходит к выводу, что требования прокурора являются законными и обоснованными и подлежат удовлетворению полностью.

Поскольку бездействие ответчика в исполнении требований федерального законодательства создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в организации, работникам образовательной организации, а также приводит к невозможности своевременного принятия необходимых и достаточных мер по противодействию терроризму.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в нарушение действующего законодательства о противодействии терроризму, выявленные прокуратурой района нарушения законодательства антитеррористической защищенности на день рассмотрения данного дела, не устранены.

Согласно ст. 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Рассматривая требования административного истца в части немедленного исполнения решения по делу, суд приходит к выводу, что они направлены на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, жизни и здоровья неопределенного круга лиц, находящихся в учреждении, что является одним из направлений государственной антитеррористической политики. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, заявленные требования подлежат немедленному исполнению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 227, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд,

РЕШИЛ:

Требования прокурора Ульчского муниципального района Хабаровского края к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края, комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края - удовлетворить.

Признать незаконным бездействие муниципального бюджетного образовательного учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края и комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района, выразившееся в не обеспечении антитеррористической безопасности.

Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района и комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района обеспечить МБОУ СОШ с. Сусанино охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. Устранить разломы и повреждения забора, которым ограждена МБОУ СОШ с. Сусанино, установить шлагбаум при въезде на территорию МБОУ СОШ с. Сусанино с целью предотвращения свободного проезда транспорта.

Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Мотивированная часть решения будет составлена 02.07.2021

Судья подпись И.И. Вьюшина

<данные изъяты>

Судья И.И. Вьюшина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».